

1516934-85.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL ADRIANO DE LIMA BARBOSA

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

MANOEL ADRIANO DE LIMA BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, "caput", c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516934-85.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516934-85.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL ADRIANO DE LIMA BARBOSA

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

MANOEL ADRIANO DE LIMA BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, "caput", c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 27 de julho de 2022, por volta de 17h, na Rua Amaral Gurgel, 593, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, teria tentado subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça à pessoa de Aline

Mendes Ribeiro, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta na denúncia, a vítima se encontrava parada no trânsito, no interior do seu veículo que utilizava para trabalhar como motorista de aplicativo, quando o acusado se aproximou pelo lado esquerdo do motorista e, simulando estar armado, determinou que ela ficasse quieta, não se mexesse e não fizesse nada, e ele queria seu aparelho celular. Ocorre que o irmão da vítima, o qual também se encontrava no veículo, desafiou o cinto de segurança e fez menção de se insurgir contra MANOEL, o qual fugiu, mas logo foi detido por populares. Apurou-se, por fim, ter a polícia militar comparecido ao local dos fatos e presenciado quando o acusado já havia sido detido por populares. Ainda no local, a vítima se fez presente e reconheceu MANOEL. O delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, o qual fugiu do local sem levar consigo o aparelho celular pertencente à vítima.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 45/48).

A denúncia foi oferecida às fls. 55/57, tendo sido recebida às fls. 59/60, mantendo-se a prisão preventiva.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública em audiência, ratificado o recebimento da denúncia em audiência.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima Aline Mendes Ribeiro e os depoimentos das testemunhas Valter Júnior Ribeiro, Renato Hermogenes Furlan, desistindo as partes da oitiva da testemunha Kariwn Chesman do Amaral, tendo sido o réu interrogado ao final.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia comprovados indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. Quanto a dosimetria da pena, salientou que o réu é portador de maus antecedentes, além de ser multirreincidente, razão pela qual não se deve compensar integralmente a circunstância agravante com a circunstância atenuante. Quanto à tentativa, requereu redução da pena em 1/2 (metade). Por fim, pugnou pela fixação de regime prisional fechado para desconto da reprimenda.

Já, a Defesa, invocando os princípios constitucionais da garantia da ampla defesa e da presunção de inocência pugnou pela absolvição do réu por falta de provas concludentes para sua condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, em caso de condenação requereu a fixação da pena no mínimo legal, compensação integral da agravante da reincidência com atenuante da confissão espontânea, redução máxima da pena em razão do delito não ter saído da esfera tentada e, por fim, fixação de regime prisional diverso do fechado para desconto da reprimenda.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de avaliação (fls. 12), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, notadamente ante sua confissão em interrogatório judicial.

Vejamos.

O réu, na fase policial, negou o roubo (fls. 11).

Ouvido em Juízo, o réu afirmou ser casado, que sua mulher encontra-se grávida, é viciado em bebidas alcoólicas, terminou o Ensino Médio, trabalhar como ajudante de pedreiro. Confessa os fatos narrados na denúncia, salientando que, não estava

armado e, está muito arrependido de seus atos. Disse, ainda que, naquela ocasião tinha feito uso de bebidas alcoólicas.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima, ALINE MENDES RIBEIRO, narrou em sede policial a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos, "estava transitando com seu carro, é motorista de aplicativo, com seu irmão e mais uma pessoa. Manoel chegou do seu lado, o lado esquerdo, do motorista, e disse "fica quietinha", não se mexe e não faz nada, eu só quero o celular. Seu irmão reagiu e conseguiram se desvencilhar de Manoel. Manoel furtou outra vítima, num outro carro. Pararam num posto. Esta outra vítima recuperou seus pertences e foi embora. A Polícia deteve Manoel. Viram Manoel detido pela Polícia".

A testemunha VALTER JÚNIOR RIBEIRO, declarou em fase policial (fls. 07) que que "estava parado no farol no carro de sua irmã. O vidro do motorista estava aberto. Sua irmã estava dirigindo. Ele viu Manoel vindo e avisou ela. Ele viu Manoel parado do lado do vidro de sua irmã, fazendo menção de estar armado. Disse para ela ficar quietinha. Tirou o cinto e fez menção de ir para cima dele. Manoel fugiu. Outros carros pararam. Uma mulher disse que tinha sido roubada. Populares detiveram Manoel".

Em juízo, ALINE e VALTER que são irmãos e, ambos encontravam-se no interior do mesmo veículo, salientaram que, naquela ocasião tinham saído do Bairro do Brás em direção ao Bairro de Higienópolis. ALINE conduzia o veículo, a esposa de VALTER estava ao seu lado, no banco do passageiro e, VALTER estava atrás. Como fazia muito calor, ALINE deixou o vidro entreaberto. Durante o trajeto, pararam junto ao sinal semafórico, quando perceberam aproximação do réu. ALINE ainda tentou fechar seu vidro, porém o réu MANOEL o segurou com uma das mãos, impedindo-a, colocando a outra mão para trás, indicando que estaria armado e, passou a exigir o celular de ALINE. Neste ínterim, VALTER desafivelou seu cinto de segurança e o réu, se assustou, levantando as duas mãos. Aproveitando este momento, ALINE jogou o veículo na direção da faixa exclusiva de ônibus e conseguiu sair daquele local. Contudo, um pouco mais a frente, resolveram parar num posto de gasolina e, logo em seguida, chegou outra vítima do mesmo assaltante, assim como um motoboy. A outra vítima e o motoboy saíram no encalço do assaltante. Enquanto isso, apareceu também uma viatura da ROTA e, ALINE foi com os policiais tentar localizar o réu. O acusado, todavia, não foi mais localizado. Assim, ALINE voltou ao posto de gasolina para apanhar seu veículo e sair daquele local. Mas, neste meio tempo, receberam notícia de que o réu havia sido preso e declinou ter jogado os pertences subtraídos no interior de uma lata de lixo. Realizaram buscas e, de fato, encontraram no interior de uma lata de lixo tanto a carteira, quanto o celular da outra vítima, além de uma corrente. A outra vítima apanhou seus pertences e foi embora do local antes da chegada da Polícia Militar. ALINE que permaneceu no local e de lá foram ao Distrito Policial. Some-se que a vítima ALINE reconheceu o acusado de forma segura e regular, durante a audiência de instrução e julgamento (réu nº "1" na cena do reconhecimento).

A testemunha policial militar KÁRIWN CHESMAN DO AMARAL, em fase policial (fls. 05), relatou que, na data dos fatos, "estavam em patrulhamento, quando foram acionados para atender ocorrência de furto. Foram informados por populares. Empreenderam diligências e viram Manoel já detido por populares. Detiveram-no. A vítima chegou logo em seguida e disse que Manoel tinha tentado furtá-la, tentando forçar o vidro do carro".

A testemunha policial militar RENATO HERMOGENES FURLAN, em fase policial (fls. 06), apresentou idêntico relato ao de seu colega de farda.

Em Juízo, ouviu-se apenas a testemunha RENATO e, mencionou que, no dia dos fatos estavam realizando patrulhamento regular quando ouviram que uma pessoa acabara de ter seu celular roubado no trânsito. Um pouco mais a frente, avistaram um aglomerado de populares e, chegaram praticamente juntos com outra viatura num posto de gasolina. Logo em seguida, ALINE chegou também neste mesmo posto de gasolina e reconheceu o acusado. Pelo que sabe, populares tinham retido o réu naquele local. Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas

com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítima e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

A consumação não foi atingida, visto que somente foi feita a ameaça, não chegando a sequer tocar no bem da vítima, devendo incidir a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único do Código Penal. Considerando-se o iter criminis percorrido pelo agente, a fração de diminuição será de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o réu não chegou apanhar o celular da vítima.

O conjunto probatório é seguro e convincente, notadamente pela confissão do réu, corroborada pela narrativa da pormenorizada da vítima e dos policiais que participaram da prisão do acusado, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ao delito descrito pelo artigo 157, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que, quanto aos antecedentes, verifica-se da FA de fls. 29/39 e certidão de fls. 23/28 que possui diversas condenações transitadas em julgado. Uma delas será considerada nesta fase para aumentar de 1/6 (um sexto) a pena base.

As demais circunstâncias não destoam do ordinário.

Fica a pena base, portanto, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o réu é multirreincidente específico, como se depreende da certidão de fls. 23/28.

O réu apresentou confissão plena, incidindo a atenuante do artigo 65, III, alínea "d", do Código Penal. Desta forma, de acordo com entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, deve compensar parcialmente com a reincidência, eis que multirreincidente. Incide aumento de 1/7 (um sétimo).

Fica a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, no patamar de 2/3 (dois terços) consoante fundamentação apresentada.

Fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros

benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido. Reincidente específico, nos termos do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu MANOEL ADRIANO DE LIMA BARBOSA, RG 46.332.693-3, por infração ao artigo 157, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 04 (quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 13 de setembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA